

أكاديمية فرست وان

للمواد الشرعية والعربية والتاريخ

والجغرافيا والقانون واللغات

الفناوي

سلسلة العميد في العلوم الشرعية

الملزمة الاولى

الفرقة الثانية

شريعة اسلامية وشريعة وقانون



أصول الفقه الشافعي

المنهج الجديد

د / أيمن الفناوي

01152482881

س : صح مسألة دلالة الخطاب على الحكم ثم بين أقسام دلالة الخطاب على الحكم ؟

ج : الخطاب : إما أن يدل على الحكم بلفظه ، وإما أن يدل عليه بمعناه، وإما أن لا يدل على الحكم لا باللفظ ولا بمعناه ، ولكن لو ضم إليه شيء آخر دل على الحكم .

س : أوضح دلالة الخطاب على الحكم بلفظه وما المقصود بها ؟

ج : أولاً : دلالة الخطاب على الحكم بلفظه : يلاحظ أن الحمل أولاً على الحقيقة لا على غيرها في حمل اللفظ على حقيقته أولاً ، وبناء على هذا . فإن الخطاب إذا جاء مستعملاً في اللغة في شيء، و مستعملاً في العرف شيء آخر، ولم يخرج بالعرف على أن يكون حقيقة في المعنى اللغوي فإنه يكون مشتركاً بينهما ، وإن صار مجازاً في المعنى اللغوي وجب حمله على المعنى العرفي، وعلى هذا فإن الخطاب يجب حمله على المعنى الشرعي . ثم على المعنى العرفي . ثم المعنى اللغوي الحقيقي . ثم المجاز .

س : ما المقصود بدلالة الخطاب على الحكم بمعناه ؟

ج : وهو الدلالة التزامية .

س : ماذا لو انضم إلى الخطاب نص؟ وضح ذلك مع التمثيل ؟

ج : ما يكون بحيث لو ضم إليه شيء آخر فصار المجموع دليلاً على الحكم . ما الذي يمكن أن يضم إلى اللفظ؟ . إن الذي يمكن أن يضم إلى اللفظ إما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو يكون بشهادة حال المتكلم . وإليك التفصيل :

أولاً : الكون الذي ينضم إليه نصاً :

إذا انضم إلى اللفظ نص فإنه يصير مجموعهما دليلاً وهذا له مثالان :

• **الأول :** أن يدل أحد النصين على إحدى المقدمتين ، والثاني على الثانية فيحصل المطلوب كقولنا : " تارك المأمور به عاص " لقوله تعالى : " أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي " ، والعاصي يستحق العقاب لقول تعالى : " وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْتَدِ خُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا " .

• **الثاني :** أن يدل أحد النصين على سقوط الحكم لشيئين ، ويدل النص الآخر على أن بعض ذلك لأحدهما فواجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني.

ثانياً : كون الذي ينضم إلى النص إجماعاً . كما إذا دل النص على أن الخال لا

يرث ودلل إجماع على أن الخالة بمثابة الخال .

ثالثاً : كون الذي ينضم إلى النص قياساً : كما إذا ظل النص على حرمة الربع في البر ودل القياس على أن التفاح بمثابة البر .

رابعاً : الكون الذي ينضم إلى النص شهادة حال المتكلم كما إذا كان كلام الشرع متردداً فإن الحكم العقلي والشرعي بحمله على الشرعية أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم باسل بين الشرعيات ل البيان ما يستقل العقل بإدراك وإذا كان الخطاب ظاهره مع أحدهما لم يصح الترجيح بذلك .

س : كيف ترد على من زعم أنه يجوز أن أم وخاطبنا الله بالمهمل ؟

ج : الذي عليه جمهور الأمة ومعناه اعتقاد الأمة قاطبة إنه لا يجوز أن يشتمل الخطاب الشرعي على أنا الله تعالى أما عقلا فلأن العقل يحيل مثل هذا على الله تعالى هو الذي يعلم

السر وأخفى ، وأما شرعاً ف لأن الله تعالى قد وصف القرآن الكريم الذي هو خطاب الله تعالى بكون هدى وشفاء وبياناً و وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه لا ينطق عن الهوى وما أتى به هو بيان للذكر ، والله يحصل هذا كله و لا يتأتى إلا إذا كان ما أتى في الخطاب الشرعي من ألفاظ كله مفيد وبعيد عن الكلام المهمل .

س : **وضح تقسيم الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب ؟**

ج : **أولاً :** تقسيم اللفظ من حيث الإفراد والتركيب :
ينقسم اللفظ من حيث الإفراد والتركيب إلى مفرد ، ومركب .
فالمفرد هو ما لا يدل جزء على جزء معناها المقصود منه بأن لا يكون له جزء أصلاً كبائر الجر أو له جزء ولكن لا يدل على جزء معناه ك و كالزاي . من زيد - .
أما المركب : طب هو ما يدل جزأه الذي صار به مركباً على جزء معناها المقصود منه .

س : **أذكر تقسيم اللفظ باعتبار التعدد والاتحاد في اللفظ والمعنى ؟**

ج : ينقسم اللفظ باعتبار تعدد اللفظ واتحاده وتعدد المعنى واتحاده إلى أربعة أقسام :
الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى ، وهذا ما نعرف بال منفرد الانفراد اللفظ بالمعنى ، وهذا قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً .
فالكلي : هو لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه مثل إنسان، وحيوان .
هو الجزئي : هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه مثل : زيد .
فالمنفرد : إذا هو ما اتحد لفظه ومعناه .
الثاني : أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى ، وهو ما يعرف بالمتباين . فالمتباين هو متعدد لفظه متعدد معناه .
الثالث : أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى مثل بر ، وقمح للبنات أنا معروف في صنع الخبز ، وهذا هو ما يعرف بالمترادف .
فالمترادف : هو متعدد لفظه واتحد معناه .
رابعاً : أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى وهذا القسم تحته نوعان :
الأول : أن يردو على اللفظ لكل معنى من هذه المعاني بوضع مستقل وهذا هو المشترك اللفظي . كالعين فإنها تطلق مرة على العين الجارية ، ولا عين الباصرة والذهب والفضة ، والجاسوس .

س : **عارف المشترك اللفظي ؟**

ج : **المشترك اللفظي :** هو ما اتحاد لفظه و تعدد معناه، و وضع لكل معنى من المعاني بوضع مستقل ، والفرق بينه وبين **المشترك المعنوي** : أن المشترك المعنوي لفظه واحد ومعناه واحد ، ولكنه معنى كل يتناول أفراداً كثيرة والوضع فيه واحد بخلاف المشترك اللفظي فالوضع في متعدد والمعنى في متعدد .
الثاني : لم يوضع اللفظ لكل معنى من المعاني ولكنه مضى لواحد منها ثم نقل إلى غيره ، مستمرة فيك الحقائق العرفية أو اللغوية أو الشرعية .

س : **أذكر تقسيم اللفظ باعتبار الظهور وعدمه ؟**

ج : **أولاً** طريقة الجمهور : يقسم جمهور الأصوليين اللفظ باعتبار ظهوره و خفائه إلى أربعة أقسام : نص، وظاهر، ومجمل، هو مؤول .

- **أولاً : أما نص :** وهو لغة الظهور .
واصطلاحاً : يطلق النص في عبارات الأصوليين على عدة معاني منها :
-الدليل الوارد في القرآن والسنة ، ويكون بذلك الإجماع والقياس .
-وزاد بعض الأصوليين : ما دل على معنى قطعاً ونحتمل غيره كصيغ الجموع في العموم .
-و يطلق النص على : اللفظ الذي يدل على معناه دلالة قاطعة . بمعنى : أن لا يحتمل إلا معنى واحداً ؟ فلا يزحم هذا المعنى معنى آخر ولو مرجوحاً ومن هنا فلا يحتمل التأويل .

• **ثانياً : الظاهر :** ما هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجع في إحداها من الوضع؛ فالأول كالأسد، والثاني : كالغائط. فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره لكنه ضعيف بسبب ضعفه خفي أ ، وده لا تو أضعف من دلالاته النص ، ده إذا تعرضت معها تقدم دلالة النص عليه وذلك من لم يمكن الجمع بينهما فإذا أمكن الجمع بينهما جمع .

- **ثالثاً : المجل :** وهو المبهم.
- المجل هو: اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه إلا بوضع اللغة ولا يعرف الاستعمال .

• **رابعاً : المؤول :** وهو مشتق من آل يؤول إذا رجع، والتأويل هو حمل اللفظ الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل.

- **ثانياً : طريقة الحنفية :** ينقسم السادة الحنفية اللفظ باعتبار الظهور وعدمه إلى ألفاظ واضحة وأخرى غير واضحة :

أولاً: الألفاظ الواضحة :

١-الظاهر : وهو أدنى الألفاظ الرتبة في قوة الدلالة .

٢-النص : وهو أعلى رتبة من الظاهر .

٣-المفسر : ما هو أعلى من النص .

٤-المحكم : ما هو ألى الألفاظ رتبة ووضوحاً .

ولكن معنا كلا منهم :

الظاهر : هو ما يدل على المعنى مع احتمال غيرها حتما لا مرجوحاً .
النص : هو ما دل على معناه من غير احتمال مثل قوله " **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ** " ، ولكون النص أقوى دلالة من الظاهر فإنه عنده تعارض النص والظاهر أخذ بالنص.

المفسر : هو اللفظ الدال على معناه أن المقصود من السياق، وقد تبين معناه من دليل آخر .
المحكم : هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له. فهو لفظ واضح الدلالة على معناه أما لأنه لا يحتمل غيره، وإما إنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً كالظاهر .

ثانياً : الألفاظ الغير واضحة :

١-الخفي : وهو ما خفي معناه في بعض مدلولاته الأراضى غير الصيغة من تطبيقه على مدلولاته مثال دخول الطرار و النباش في لفظ السرقة .

٢-المشكل : وهو الذي يخفي معناه بسبب في ذات اللفظ ، والفرق بينه وبين الخفي أن الخفاء في الخيفة ليس بسبب من ذات اللفظ وإنما بسبب التطبيق.

٣-المجمل : هو ما لم تتضح دلالاته . ومثاله: الكثير من العبارات القرآنية التي وردت مجملة ثم بياناتها السنة النبوية الشريفة كالأمر بالصلاة. فإنه جاء مجملاً ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .

٤- المتشابه : هو اللفظ الذي يخفي معناه ، ولا سبيل عن كل العلماء إلى تداركه ولا مجال فيه إلا التسليم لله سبحانه وتعالى .

س : وضع تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة ؟

ج : رابعاً : تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة :

- القسم الأول : دال بالمطابقة .
- القسم الثاني : دال بالتضامن .
- القسم الثالث : دال بالالتزام .

س : ما معنى الدلالة ؟

ج : الدلالة في اللغة : مصدر دل يدل دلالة ، وهو مصدر سماعي، ودلالة بفتح الدال وكسرهما أه فاتحة أولى وقد جاء الفعل "دل" بمعان متعددة أهمها :
إنه جاء بمعنى أبان فتكون الدلالة : إبانة الشيء بأمانة تتعلمها .
الدلالة في الاصطلاح : وهيكون شيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .

س : ما هي أقسام الدلالة ؟

ج : دلالة غير لفظية : وهي إما أن تكون وضعية كدلالة الزراع على المقدار المعين، وقد تكون عقلية كدلالة الأثر على المؤثر .
دلالة لفظية : وهيكون اللفظ إذا أطلق فاهمة منهم معنى عند العلم بالوضع .
والوضع معناه : دي عاملة الشيء بإزاء شيء آخر أه . بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني .

س : ما هي أقسام الدلالة اللفظية ؟

ج : ١- دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق .
٢- دلالة التضامن : وهذا دلالة اللفظ على جزء المعنى أي جزء المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان فقط فاللفظ يتضمن هذا الجزء وغيره .
٣- دلالة الالتزام : إيه دلالة اللفظ أنا عاملة خارج لازم لمعناه فالوجود إنت لازم بين الخارج والمعنى سميت التزاميه . كدلالة الأسد على الشجاعة ، واشتراط فيها أن يكون اللزوم ذهنياً وهو الذي ينتقل الذهن إليه أن سماع اللفظ .

س : ما المقصود بالمنطوق ؟

ج : عرفه الأمدي بقوله : المنطق ما فهما من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق . ياما في تحريم التخفيف للوالدين الثابت بقوله تعالى : " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ " .

س : ما هي أقسام المنطوق ؟

ج : المنطوق : إما أن يكون واحداً وإما أن يكون متعدداً .
• أولاً : المنطوق الواحد : هو الذي لم يستعمل إلا في معنى واحد أيا كان هذا الاستعمال : لغوياً أو عرفياً أو شرعياً .

• **ثانياً :** المنطوق المتعدد : وهو اللفظ الذي يمكن أن يستعمل في أكثر من معنى ، وذلك كأن يكون في اللفظ أكثر من معنى يمكن حمله عليه . فيكون له معنى في اللغة، ومعنى في الشرع ، ومعنى في العرف .

هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا كان للفظ أكثر من معنى. ففي أي المعاني يمكن الصبر إليه : اللغوي أم العرفي أم الشرعي ، وفي هذا أقوال للأصوليين :

• **القول الأول :** وهو الذي اختاره القاضي البيضاوي : أن الحمل يكون على المعنى الشرعي ثم على المعنى العرفي ثم على المعنى اللغوي ، واستدل أصحاب هذا القول بأن المعنى الشرعي هو المعنى الذي يقصده الشارع . حيث إن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات ، ولذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم : " (في الغنم السائمة زكاة) . على الذكاء الشرعية دون اللغوية .

• **القول الثاني :** أن اللفظ لا يحمل على أي من هذه المعاني . بل يكون مجملاً ولا يحمل على إحدهما إلا إذا وجدت قرينة توجب الحملة علي سواء وقع اللفظ في الإثبات أو النفي.

واستند هؤلاء إلى أنه ما دام تساوى ا. لجميع في الاستعمال فإنه لا يجوز حمل اللفظ على أحدها بخصوصه ما دام لا توجد قرينة توجب الحملة علينا وإلا كان تحكم أو ترجيحاً بلا مرجح .

• **القول الثالث :** وهو يختلف إذا وقع اللفظ في الإثبات عما إذا وقع في النفي . فإذا وقع اللفظ في الإثبات فقد اختار الغزالي و الأمدى الحمل على المعنى الشرعي. لأن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات ، ومن أمثلة هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة رضي الله عنها: " عندك شيء " فقالت : إني إذا أصوم . أما إذا وقع اللفظ في النفي أو في النهي فإنه يكون مجملاً عند الغزالي . أما الأمدى فذهب إلى أن اللفظ إذا ورد في النهي فإنه يحمل على المعنى اللغوي لأنه لا يمكن الحمل على المعنى الشرعي كما تقدم. ليزر فإنه يحمل على المعنى اللغوي لأن عدم حمل اللفظ عليه يجعل الكلام لغواً وهذه تعتبر قرينة ترجح المعنى اللغوي .

الرأي الرابع

ماذا مالي أصحاب القول الأول أولي وهو لازم يختاره القاضي البيضاوي من أن اللفظ يحمل أولاً على المعنى الشرعي. ثم على المعنى العرفي. ثم على المعنى اللغوية؛ حيث أن الشارع قصد بيان الشرعيات أولاً والحمل على مقصود الشارع أولى . أما إذا تعذر الحمل على الشرعي فالحمل يكون على العرفي حيث كان هذا المعنى متعارفاً عليه وقت التخاطب ، وإذا تعذر الحمل على العرفي حمل على المعنى اللغوي حيث إن الحمل عليه أولى من ترك الكلام بلا معنى يحمل عليه، وأيضاً إذا تعذر الحمل على الحقيقة، و صيرة إلى المجاز في قدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي .

س : أذكر أقسام المنطوق بحسب دلالاته ؟

ج : إذا كانت دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق فهذا هو المنطوق الصريح، ودلالة هذا المنطوق هي دلوقتي تعرف بالدلالة اللفظية، والدلالة اللفظية على قسمين :

١- **الدلالة المطابقة :** وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق .

٢- **الدلالة التضامنية** : وهي دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط .

ثانياً: المنطق غير الصريح : وهو ما يدل فيه اللفظ على المعنى بالإلتزام . فالمعنى لم يؤخذ من محل النطق ، وإنما دل عليه اللفظ بالإلتزام وهذا المعنى قد يكون مقصوداً للمتكلم أو غير مقصود . فإن كان المعنى مقصوداً للمتكلم كان تحته نوعان من الدلالة:

(أ) دلالة الاقتضاء .
(ب) دلالة الإيماء والتنبيه .
و وإن كان المعنى غير مقصود للمتكلم فإن دلالاته تسمى بدلالة الإشارة .

س : ما المقصود بدلالة الاقتضاء ؟

ج : وهو الذي يكون المدلول في المنطق مضمرًا و يأتي مضمرًا إما للضرورة صدق المتكلم، وإما الصحة ونوع الملفوظ به عقلاً أو شرعاً . فمثال ما كان لضرورة صدق المتكلم قوله صلى الله عليه وسلم : " وفعلًا ماشي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . فالخطأ ونسيان لا يمكن رفع بعد وقوعه . لذا لا بد من إضمار حكم ده صحن فيه وهذا الإضمار لصدق المتكلم ، مثال ما يتوقف عليه صحة الملفوظ به عقلاً قوله تعالى : " **وَإِسْأَلِ الْقَرْيَةَ** " . فلكي يصح الله عقلاً لا بد من الإضمار أو تقدير محذوف، وهو أهل القرية وهي عبارة عن الأبنية والجدران يستحيل سؤالها عقلاً وبالتقدير يكون المعنى : وأسأل أهل القرية .

س : وضع المقصود بدلالة الإيماء ؟

ج : الإيماء هو التنبيه ، وقاطع عرفه ابن الحاجب بأنه : اقتران وصفه بحب لو لم يكن هو أو نظيره للتعليم لكان بعيداً ومن أمثلتها قوله تعالى : " **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا** " . فقد رتب الشارع الحكم و هو القطع على الوصف وهو السرقة . فلو لم يكن الوصف هنا لتعليل الحكم لكان بعيداً ، وهذا مثال لإقتران الوصف بالحكم ، ومثال إقتران نظير الوصف : ما روى أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن أُمي ماتت و عليها صوم نذر أفصوم عنها؟ فقال : صلى الله عليه وسلم : " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
فالمرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جواز قضاء دين الله تعالى عن الميت فذكر لها دين الأدمي ، ولما كان دين الأدمي يجوز قضاؤه فكذلك دين الله تعالى ، وهما نظيران .

س : ما هي دلالة الإشارة ؟ مع التمثيل ؟

ج : و هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم ومن أمثلتها : قوله تعالى : " **وَحَمْلُهُ** **وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** " . مع قوله تعالى : " **وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ** " فعلم من ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهذا ليس مقصوداً في الآيتين وإنما المقصود في الآية الأولى : بيان حق الولادة، وفي الآية الثانية : بيان أكثر مدة الفصال . فقال في الآية الأولى : " **وَوَصَّيْنَا** **الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا** **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** " .
و قال في الثانية : " **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ** " .

س : عين عن المفهوم ؟ ثم أذكر أقسامه ؟

ج : أما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق .

أقسام المفهوم :

أولاً : مفهوم الموافقة : وهو ما يوافق حكمة. المنطوق بمعنى أن يكون المسكوت عنه موافقاً آه في حكمه للمذكور، وهذا هو المشهور عند الأصوليين، ويسمى عند الأمدى وابن الحاجب بفحوى الخطاب .

ومفهوم الموافقة على قسمين هما :

١-ثبوتة في الأعظم والأكثر في قوله تعالى : " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ " . فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى هو الأكثر برأ وأعظم واقعاً .
٢-ثبوتة في الأقل كقوله تعالى : " وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ " . فالآه القنطار أمين في الأقل بطريقة الأولى ، وشرط مفهوم الموافقة : هو أنه لا بد فيه من اشتراك المنطوق به للمسكوت عنه في الحكم . كاشتراك التأفيق المنطق به في الآية مع الضرب المسكوت عنه في التحريم ، وقد اشترط بعض العلماء بعد ذلك أن يكون المسكوت عنه بالحكم أولى من المنطوق ، والله بل بعض الآخر ال عدم اشتراك كونه أولى . بل قد يكون المسكوت عنه بالحكم أولى من المنطوق، وقد يكون مساوياً في الحكم مع المنطوق إلا أن هؤلاء اشترطوا بأنه يجب أن لا يكون المعنى أقل مناسبة في المسكوت عنه من المنطوق .

س : ما نوع دلالة مفهوم الموافقة ؟

ج : أولاً : ذهب البعض إلى أن دلالة مفهوم الموافقة تستفاد من اللفظ في غير محل النطق بمعنى أنها تفهم من اللفظ فهي دلالة لفظية .
ثانياً : ذهب البعض الآخر إلى أن هذه الدلالة حاصله بالقياس وهي حصلة بالقياس الأولى إن كان المسكوت عنه بالحكم أولاً من المنطوق، وإن كان مساوياً فتكون الدلالة حاصلة من القياس المساوي ، واستند هؤلاء إلى أن القياس عبارة عن الحق فرع بأصل نظراً لوجود المعنى المناسب المشترك بين الأصل والفرع .

س : من أقسام المفهوم مفهوم المخالفة. وضح ذلك مع الشرح ؟

ج : مفهوم المخالفة: هو عبارة عن دلالة لفظ المنطوق على ثبوت نقيضه للمسكوت وقيل : هو ما يخالف حكمه المنطوق، وبناء على هذا فإن المسكوت عنه إذا كان مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً أو نفياً فهذا هو مفهوم المخالفة ، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم " في سائمة الغنم ذكاة" فالحديث يدل على وجوب الذكاة في الغنم السائمة بمنطوقه ، وقد ظل بمفهومه على أنه لا ذكا في المعروفة فقد خالف حكم المفهوم حكم المنطوق .

س : ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ؟

ج : يتفق مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة في شيء وهو : أنا مستند فهم الحكم في محل السقوط بكونه بالنظر إلى فائدة تخصيص محل النقض بالذكر دون غيره .
ويفترقان : في أن فائدة التخصيص بالذكر في مفهوم الموافقة إنما هو لتأكيد مثل حكم المنطق في محل السكوت ، وضابط العمل بمفهوم المخالفة: أنا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فإذا غير نفي الحكم عن المسكوت عنه.

س : ما شروط مفهوم المخالفة ؟

- ج : ١- ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته، وإلا استلزم ذلك ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه فيكون مفهوم موافقة.
- ٢- ألا يكون المنطوق به قد خرج مخرج الغالب المعتقد كما في قوله تعالى : " وَرَبَّائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ " .
- ٣- ألا يكون موافقا للواقع .
- ٤- ألا يكون المنطق به جواباً عند سؤال سائل أو حدوث حادثة، وبالجمله يشترط عدم وجود سبب يوجد تخصيص محل النفط بالذكر دون محل السكوت.

س : ما هي أقسام مفهوم المخالفة ؟

- ج : أولاً : مفهوم الصفة .
- ثانياً : مفهوم الشرط .
- ثالثاً : مفهوم الغاية .
- رابعاً : مفهوم العدد .
- خامساً : مفهوم اللقب .
- سادساً : مفهوم الحصر .
- سابعاً : مفهوم الاستثناء .

س : تكلم بإيجاز عن مفهوم الصفة ؟

ج : القسم الأول : مفهوم الصفة :

الصفة عبارة عن لفظ مقيد للآخر في شيوخه ، وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، وقد اتفق العلماء على أن تعريف الحكم بصفة من صفات الذات يدل على ثبوت الحكم للذات عند وجود تلك الصفة، ولكن إذا علق الحكم على صفة من صفات الذات فهل هذا يدل على أن اتفاق الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. هذا ما حل النزاع بين العلماء وتحليل محل النزاع أقول :

قد جاء نزاع على ماء في حالة ما لم يظهر لتخصيص الوصف بالذكر فائدة أخرى غير النفير حكم عن الذات عند إنتفاء الوصف ، ولكن إذا ظهر له تخصيصه بالذكر فائدة أخرى ككونه مثلاً- سؤال عنه بخصوصه فوقع في الجواب ليكون الجواب مطابقاً للسؤال أو يكون تخصيصه بالذكر لكون هذا الوصف والكثير الغالب في ذلك الوقت ، وكذلك إذا كان الوصف كاشفاً و مفسراً لمعنى وصف آخر كما في قوله تعالى : " إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا " . أما إذا كان قد قصدت بالوصف المدح أو الذنب مثل جاء زيد العالم أو كان مؤكدا للوصف متضمن لمعناه.

فإذا كان كذلك فلا خلاف بين العلماء في إنه لا يدل على نفي الحكم عن نفي الذات عند عدم الوصف فمثلاً : إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " في الغنم السائمة ذكاة " فإنه يكون قد علق وجوب الذكاة في الغنم على صفة من صفاتها وهي " السوم " فتكون الذكاة واجبة في الغنم السائمة اتفاقاً .

س : هل تجب الزكاة في الغنم المعلوفة أو لا ؟

ج : اختلف العلماء :

- أولاً : ذهب الجمهور إلى القول : بقائنا تعليق الحكم بصفة يدل على الحكم عن الذات عن انتفاء الصفة .
- ثانياً : ذهب الحنفية وبعض الشافعية: إلى أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند إنتفاء الصفة بادية يكون في حكم المسكوت عنه .
- ثالثاً : أما أبو عبد الله البصري من المعتزلة فذهب إلى : أن الخطاب المتعلق بصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال الثلاث :
 - الحالة الأولى : إذا كان الخطاب قد ورد للبيان .
 - الحالة الثانية : أن يكون المنطوق قد ذكر للتعليم كما في خير التحالف عند التخالف و السلعة قائمة .
 - الحالة الثالثة : إذا كان ما عدا هذه الصفة داخلا في الموصوف كما في قوله : أحكم بشاهدين ، هو الشاهد الواحد داخل في الشاهدين فإنه يدل على عدم الحكم بالشاهد الواحد.

الأدلة :

أولاً : أدلة القائلين بحجية مفهوم الصفة :

- ١- قوله صلى الله عليه وسلم : " مط للغنى ظلم " فيفهم منه أنا مضطرة الفقير الذي لا يملك ما يؤدي به دينه ليس بظلم. فقالوا بدليل الخطاب وقد اعترض على هذا بأن قول بعض أهل اللغة هذا ليس نقلاً عن العرب. بل هو مجرد اجتهاد لهما فلا يكون هذا حجة على المخالف فبعض أهل اللغة لا يقولون بدليل الخطاب .
- الجواب عن هذا الاعتراض : يمكن أن يجاب على هذا بأنه ليكن هذا مجرد اجتهاد جاء نتيجة النظر والاستدلال في المباحث اللغوية فهو يفيد الظن ، ونحن نذهب قطع بمفهوم الصفة .
- ٢- أما تخصيص الوصف بالذكر دون غير من الأوصاف لا بد له من فائدة وإلا كان ذكره عبثاً و ترجيحاً بلا مرجع، وبالبحت عن الفائدة لم يوجد سوى نفي الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة صوناً للكلام عن العبث و هو ما ندعيه .

ثانياً : أدلة أصحاب القول الثاني :

استدل القائلون بأن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء عاصفة بأدلة منها:

- ١- لو كان اللفظ دالاً أنا في الحكم عند انتفاء الصفة لدى ال لقوله تعالى: " وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ " . على إباحة قتل الأولاد عند عدم خشية الإملاق لكن هذا لا تدل عليه الآية فلا يكون اللفظ إلا على نفي الحكم عند انتفاء الصفة هذه هي دعوانا.
- دليل ملازمة : أن الآية جزء من جزيئات محل النزاع .
- دليل استثنائية : إنه يحرم مطلقاً قتل الأولاد في حالتي الفقر والغنى

الجواب عن هذا الدليل من وجهين:

- أولاً : الآية ليست من مفهوم المخالفة بل هي من آه بين مفهوم الموافقة الأولوى .
- ثانياً : سلمنا أن الآية من مفهوم المخالفة ، ولكنها خارجة عن محل النزاع حيث أن ذلك الوصف له فائدة أخرى غير النفي الحكم عند انتفائه .
- ٢- الدليل الثاني : إن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها لثبت ذلك بدليل ، ولا دليل حيث إن الدليل إما عقلي واما نقلي ، ولا يجوز أن يكون عقلياً لأن العقل مدخله في

اللغات ، و النقل إما أن يكون أحاداً أو متواتراً ، و الدليل المتواتر غير موجود لأنه لو كان موجوداً ما اختلف فيه فلا سبيل إلى التواتر . أما الأحاد إن وجد فلا يفيد إلا الظن .

س : وضح المقصود بمفهوم الشرط ؟

ج : المراد من الشرط عند النجاة : ما دخل عليه أدوات الشرط من : "إن" ، و "إذا" ، و "متى" و غيرها من أدوات الشرط .

و المراد من الشرط عند المتكلمين : هو ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داخلاً في المشروط ولا مؤثراً فيه . فإذا علق الحكم على شيء بكلمة "إن" مثلاً فهل الحكم يكون على العدم عند عدم ذلك الشيء ؟ .

فقد اختلف العلماء و لبيان محل النزاع أقول : إذا علق الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط المعروفة مثل قوله تعالى : " **إِنْ كُنْ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ** " . فهل تدل أداة الشرط وهي "إن" هنا- على الانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط ؟

اختلف العلماء في هذا على قولين :

• الأول : وهو الذي عليه الجمهور : أنا التعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفاء ذلك الشرط .

• الثاني : إن التعليق بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند عدمه استعد لأصحاب القول الأول بأنه قد ثبت أن هذه الأدوات المعروفة مثل "أن" ، و "إذا" ، و غيرها ما أدوات شرط ، أه متى ثبت ذلك فإن مش شرط يدل على نفي المشروط . إذا فإن أدوات الشرط مت وجدت فإنها تدل على الانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط وهذا هو ما يتحقق به معنى الشرط .

ثانياً : دليل من قال بعدم حجية مفهوم الشرط وأنا أداة الشرط لا تدل على إنتفاء المشروط عند إنتفاء شرطه .

استبداله بأن مفهوم الشرط لو كان حجة وأن أداة الشرط تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه لكن قوله تعالى : " **وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا** " . دالياً على أن الإكراه على الزنا غير حرام إذا لم يردنا التحصن أي عدم إرادة الزنى ومثل هذا يستحيل أن تدل عليه الآية فلا تكون أداة الشرط دلة على نفي المشروط عدة انتفاء الشرط وهذا ما ندعيه ، وأجيب عن هذا الدليل : بأن الآية بعيدة عن محل النزاع فاستدلال بها ليس في محله .

س : ما المقصود بمفهوم الغاية ؟

ج : ومفهوم الغاية عبارة عن مد الحكم بآلي أو حتى أي دلالة النص الذي يقدر فيه الحكم بغير على حكم هو مش المفهوم الغاية قوله تعالى : " **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ** " . ففي الآية دلالة على إباحة الطعام والشراب في ليلة رمضان إلى غاية وقت الحل وهو الفجر لأن حتى للغاية وهي انتهاء الشيء وتماحه .

س : هل مفهوم الغاية حجة أم لا ؟

ج : فيكون مفهوم الغاية حجة أو لا ؟ خلاف

١- فالذي عليه الجمهور : إنه حجة ويجب العمل به . فإذا قيد الحكم بغاية فإن هذا التقييد يدل على نفس الحكم فيما بعد الغاية ، والصيدلة الجمهور على حكاية مفهوم الغاية بنصوص كثيرة منها ما تقدم ومنها قوله تعالى : " **وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ** " . أه لا تفيد بمنطقها

تحريم قربهن قبل الطهر ، تفيد بمفهوم المخالفة إنه يجوز قربهن لبعض الطهر . فالحكم بالتحريم له غاية ينتهي عندها، هما بعد لغاية مخالف للحكم قبلها

٢- أما الأحناف ومن وافقهم فلا يقولون بحجية مفهوم للغاية وأنكروا العمل به. وقالوا : إنما في هذه النصوص التي تقولون فيها بمفهوم الغاية قد سكنت فيها عن الحكم الذي ع بعد الغاية، ومع نقطة فيها هو الحكم الذي قبل الغاية، واستند إلى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على نفي الحكم عما بعدها إذا لم تكن له فائدة أخرى سوى هذا.

س : **وضح المقصود بمفهوم العدد وهل هو حجة أم لا ؟**

ج : مفهوم العدد هو عبارة عن تعليق الحكم بعدد مخصوص فإذا خصص الحكم بعدد معين مقيد به كما في قوله تعالى: " فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً " . فهل يدل اللفظ على اتفاق الحكم عن غير ذلك العدد سواء كان ذلك الغير زائداً عن العدد الذي قيد به الحكم أو ناقصاً عم أو لا يدل على ذلك؟ واختلف العلماء على ثلاثة مذاهب:

- الأول : تعليق الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غيره .
- الثاني : تعليق الحكم بعدد معين لا يدل على نفيه عن غيره .
- الثالث : لا يدل على نفي الحكم عن الزائد عليه إلا بقرينه .

الأدلة

أدلة الرأي الأول : نوع عندما نزل قوله تعالى: " اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ " . قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأزيدن على السبعين . فقد فهم صلى الله عليه وسلم من الآية أنا نفسي المغفرة مقيد بالسبعين . فإذا زاد العدد على فقدان طاقة الحكم وهو عدم المغفرة وجاء بدله حكم آخرو هو المغفرة ، ولذلك قال: " لأزيدن على السبعين " ، آه وهذا يدل على أن الحكم بعدد يكون دالاً على نفي الحكم عن غير هذا العدد المعين وهو المدعي .

أدلة أصحاب المذهب الثاني :

يعتبر هذا الرأي الذي اختاره الإمام فخر الدين الرازي رأياً هو صدام بين الرأيين السابقين، وهو يتلخص في أن تخصيص الحكم بعدد معين لا يدل باعتبار ذاته على أن في الحكم عما عداه فيء زائد أو الناقص عنه، ولكنه قد يدل بواسطة القرائن الخارجية على حكم في ال زائد أهو في ال ناقص ولهذا ثلاث حالات .

- الحالة الأولى : إذا كان العدد الذي قيد به الحكم علة لذلك الحكم. فالتعليق يدل على اعتبار الحكم فيما زاد على العدد وينفيها عن الناقص عنه .
- الحالة الثانية : الحكم الذي علق بالعدد تحريماً أو كراهة كتحریم جلد القاذف مائة جلدة. فإنه يحرم جلده أكثر منها بطريق الأولى أما جلده أقل من المائة فمuskوت عنه فلا يعرف حكمه إلا بدليل خارجي .
- الحالة الثالثة : الحكم الذي تعلق به العدد إيجاباً أو ندباً أو إباحة. في إجابة الصلوات الخمس يدل على إيجاب ما هو أقل، و لا يدل على إيجاب ما هو أكثر .

س : **ما المراد باللقب ؟**

ج : المر باللقب – هنا- كل ما يدل على الذات سواء كان اسم شخص كزيد أو اسم جنس كالغنم أو ما في معنى الاسم في دلالة على قال زاد كالكنية يا بأبي علي أو لقباً كأن في الناقة.

س : هل مفهوم اللقب حجة ؟

ج : وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن تعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفي و عن غير الذات، وإنما يدل على ثبوته بالذات فقط فمفهوم اللقب عندهم ليس بحجة وهو رأي الحنفية و جمهور الأصوليين، وذهب بعض الأصوليين إلى أن تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم عن غير الذات . كما يدل على ثبوته للذات .

س : ما مفهوم الحصر ؟ وما أنواع الحصر ؟

ج : الحصر نوعان :

- الأول : الحصر " بإنما " مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " .
- الثاني : تقديم الوصف على الموصوف مثل العالم زيد ، وقد إختلغ في كل من النوعين :

أولاً : في مفهوم الحصر : إختلف العلماء هل يدل بمفهومه المخالف على نفي غير المذكور آخرأ في الكلام المصدر بإنما لأنه يدل على الحصر في الجزء الأخير من الكلام .
١- فذهب البعض إلى أنه لا يفيد الحصر .

٢- و ذهب البعض الآخر إلى أنه يفيد الحصر بالمفهوم .

٣- و ذهب البعض أيضاً إلى القول بأنه يفيد الحصر بالمنطوق ، ولكن لا يفيد بالمفهوم .
ثانياً : النوع الثاني : و هو تقديم الوصف على الموصوف الخاص مثل صديقي زيد و العالم زيد . فالترتيب الطبيعي هو : زيد صديقي ، و زيد العالم . فهل يفهم من تقديم الوصف على الموصوف الوصف عن غيره ، و المراد بصديقي و العالم في المثالين هو الجنس باقياً على عمومه لعدم قرينه العهد لأنها لو وجدت لخرج عن محبل النزاع ، ولم يدل على نفي الصداقة عن غير زيد و العلم عن غيره إتفاقاً .

س : ما هو مفهوم الاستثناء ؟

ج : مفهوم الاستثناء كقولنا لا فتى إلا على ، ومن قوله تعالى : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً " .

س : هل مفهوم الاستثناء حجة ؟

ج : ١- فاعترف به أكثر منك ريال مفهومك القاضي أبي بكر الباقلاني .
٢- وذهب الحنفية إلى أنه غير حجة إذا عمل الاستثناء في المنفى عن غيره، وإنما مقتضاها الثبوت فقط فمثلاً قولك قام القوم إلا خالداً الأداء خرجت خالداً من القوم دون تعرض للحكم ، وهذا يعني: أنا دلالة العبارة ثبوت القيام من القوم الذين نقضوا منهم خالد. أما خالد فبالعبارة لم تتعرض له بحكم البتة لا إثباتاً ولا نفيّاً فهو مسكوت عن حكمه ، وعلى ذلك فليس الاستثناء من الإثبات نفي ، والله من النفي إثبات بدلالة اللغة ولكن حكم المخرج يكون عن طريق البراءة الأصلية إن كان حكمه نفيّاً مثل : قام القوم إلا خالداً أه يكون بطريق آخر القرائن والملابسات والسياق إن كان حكمه إثباتاً . لأن الإثبات لا يثبت بطريق البراءة الأصلية.

س : عرف الأمر ؟

ج : لقد عرف الأمر بتعريفات كثيرة منها : خلال بعض العلماء الأمر هو: إستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ، وقال صاحب جمع الجوامع :
الأمر هو: اقتضاء فعلاً غير كف مدلول عليه بغير كف، وهذا يحد به الأمر النفسي .

س : ما هي صيغة الأمر ؟

ج : للقمر صيغة موضوعه في اللغة، وهذه الصيغة هي " أفعل " أو " لتفعل " أو كل ما يجري مجراهما .

س : فيما نستعمل صيغ الأمر ؟

ج : استعمالات صيغة الأمر :

- ١- الإيجاب : كقوله تعالى : " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ " .
- ١- النذب : كقوله تعالى : " فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا " .
- ٢- الإرشاد : كقول تعالى : " وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ " .
- ٣- الإباحة : كقوله تعالى : " إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا " .
- ٤- هل تهديد : كقوله تعالى : " اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ " .
- ٥- التعجيز : كقوله تعالى : " فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ " .

س : في أي الدست صياغة الأمر حقيقة ؟

ج : الذي لا نزاع فيه : إنه إذا وجد قرينة صارفة للصيغة إلى معنى معين حملت عليه ، وإنما النزاع في أنه إذا غردت صيغة الأمر عارية عن أي قرينة ترجح استعمالها في معنى معين ففيمما تفيده صيغة الأمر في هذه الحالة . اختلف العلماء في هذا على أقوال :

- القول الأول : وعليه الجمهور وهو الحق وقد ذهب هؤلاء إلى أن صيغة إذا وردت مجردة عن قرينة تحملها إلى معنى معين فإنها تكون حقيقة في الوجوب .
 - القول الثاني : أنها تكون حقيقة النذب .
 - القول الثالث : الوقف وينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري .
 - القول الرابع : إنها مشتركة اشتراكاً لفظياً بين الوجوب والنذب .
 - القول الخامس : أن صيغة " أفعل " إذا وردت مجردة عن قرينة فإنها تكون مشتركة اشتراكاً لفظياً بين الوجوب والنذب والإباحة .
 - القول السادس : إنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب ، و النذب، وهو الطلب أي ترجيح الفعل على الترك .
 - القول السابع : إنها للقدر المشترك بين الوجوب والنذب، والإباحة وهو الإذن برفع الحرج عن الفعل .
 - القول الثامن: إنها مشتركة بين الوجوب والنذب والتهديد .
- ولكل رأي من هذه الآراء وجهته . فصيغة الأمر إذا وردت مجردة عن القرائن الصارفة للصيغة عن الوجوب فإنها في هذه الحالة تكون للوجوب وهذا هو رأي الجمهور ما هو الأرجح .

س : وضع ما يفيد الأمر المطلق من المرة والتكرار ؟

ج : الأمر: أما أن يرد مقيداً ، وأما أن يرد مطلقاً .

والأمر المقيد : إما أن يكون مقيداً بالمرة ، وإما أن يكون مقيداً بالمرات وإما أن يكون مقيداً بصفة، وإما أن يكون مقيداً بالشرط .

فالأمر المقيد بالمرة : أعط زداً مرة فهو يفيد المرة .

و الأمر المقيد بالمراد : نحو أعط زائداً مرات. فهو يفيد المرات .

والأمر المقيد بالصفة : نحو قوله تعالى : " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ " .

و الأمر المقيد بالشرط : نحو قوله تعالى : " وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا " . أما إذا كان الأمر المقيد بالصفة أو الشرط مفيداً للتكرار بتكرار الصفة أو الشرط أم لا؟ تحقيق للأصوليين .

أما الأمر المطلق : فهو الذي يرد عارياً عن هذه القيود نحو قولنا " أعط زيدا درهما " . فقد اختلف العلماء في ما إذا كان هذا الأمر يفيد المرة أو التكرار .

آراء العلماء:

• **الرأي الأول :** أن الأمر المطلق إذا ورد فإنه لا يدل بذاته على المرة أو التكرار، وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالمرة أو التكرار، ولما كان لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة كانت المرة الواحدة من ضروريات وجود الماهية ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية ، وهذا الرأي هو الذي مال إليه إمام الحرمين في البرهان .

• **الرأي الثاني :** أنا الأمر المطلق يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر وأصحاب هذا الرأي اشترطوا : أن يكون الزمان مما يمكن الإتيان بالمأمور به فيه .

• **الرأي الثالث :** أن الأمر المطلق إذا وجد فإنه يدل على المرة ولا يدل على التكرار .

• **الرأي الرابع :** الوقف : وهو يفسر على معنيين:

* إما على أن الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار. فلا بد من وجود قرينة تعين المراد .

* وإما أن يفصل بعدم الدراية بمدلول الأمر. فلا يمكن الجزم بكونه للمرة أو للتكرار فيجب التوقف، وهذا القول مال إليه إمام الحرمين في " البرهان " .

أدلة الرأي الأول : استدل أصحاب الرأي الأول على أن الأمر المطلق لطلب الماهية بأربعة أدلة :

الأول : أما الأمر المطلق وراد استعماله في المرة شرعاً مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا ، وعرف مثل قول السيد لعبده : اشترى اللحم، وادخل الدار.

كما ورد استعماله في التكرار شرعاً مثل قوله تعالى : " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " ، و عارفاً مثل : أحسن إلى الناس ، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيبطل أن يكون اللفظ حقيقة في المرة مجازاً في التكرار أو حقيقة فيها تكرار مجازاً في المرة. واعترض على هذا الدليل من وجهين :

• الأول : بأن اللفظ لو كان موضوعاً لطلبة الماهية لكن استعماله في المرة أو التكرار مجازاً لأن اللفظ الموضوع للأعم إذا استعمل في الأخص كان مجازاً .

• الثاني : أن الألفاظ موضوع للمعاني الذهنية، والمعاني الخارجية غير المعاني الذهنية ، وبذلك يكون استعمال لفظ الأمر في التكرار أو في المرة استعمالاً له في غير ما وضع له فيكون مجازاً ، لك تكثير للمجاز ، وهو خلاف الأصل . فواجب

القول بأن لفظ الأمر إذا أطلق فإنه يكون حقيقة أحدهما مجازاً في الآخر تقليلاً للمجاز بقدر الإمكان .

الدليل الثاني : إن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين قولنا " يفعل " ، وبين قولنا " إفعل " إلا في كون الأمر خبراً ، والثاني طلباً ، والإجماع على أن قولنا " يفعل " يتحقق مقتضى بتمامه في حق من يأتي به مرة واحدة فكذا في الأمر ، وإلا لحصلت بينهم تفرقة في شيء غير الخبرية والطلبية ، وذلك يقدر في قولهم .

الدليل الثالث : نعلم حسن قول القائل غيره " افعل كذا أبداً أو افعله مرة واحدة " بلا زيادة . فلو دنا الأمر على التكرار لكن الأول وتكراراً والثاني نقضاً ، ولم انه لم يكن كذلك بطل ما قاله وثبت كونه لطلب الماهية .

الدليل الرابع : ما هو دليل على ضعف القول بالتكرار : إنه لو كان للتكرار نعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت ، والتعميم بطل لوجهين :

- الأول : إنه تكليف بما لا يطاق .
- الثاني : إنه يلزم أن ينسق وكل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود . لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني وليس كذلك .

أدله الرأي الثاني : القائد بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار استدلووا بأدلة منها :

الأول : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طيب مثلاً في وجوب أخذ الزكاة من أهل البدو لما امتناع ندفعها بقوله تعالى : " وَأَتُوا الزَّكَاةَ " ، و كان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، تنكر علي أحد فكان ذلك إجماعاً منهم على أن هذا الأمر للتكرار .

الدليل الثاني : أن الأمر طلب الفعل ، والنهي طلب الترك ، والناحية الذي هو أحد الطلبين يقتضي التكرار فكان الأمر كذلك .

الدليل الثالث : إنه لو لم يكن الأمر دالاً على التكرار بأن كان دالاً على المرة ليهم اجازة ورود النسخة عليه . لأن المرة إن فعلت ظاهر أن التكليف قد زال من نفسه ، وزوال التكليف يمنع من ورود النسخ لكون النسخ فرع بقاء التكليف وإن لم تفعل المرة الواحدة لعدم دخول وقت التكليف لم يجزء ورود الناسخ عليها كذلك . لأنه نسخ قبل التمكن ، ما هو غير جائز ليه ما فيه من البداء ، وهو ممتنع على الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علماً . واستدل أصحاب هذا الرأي بأن من قال لغيره " أدخل الدار " فدخلها مرة عدّ ممثلاً كما أن من قال لغيره " أضرب رجلاً " فضرب رجلاً مرة واحدة عدّ ممثلاً أيضاً . فلو لم يكن الأمر المطلق للمرة . لما حصل الامتثال .

الترجيح بالمرة الواحدة . حيث إن المأمور لم يأت بما كلف به .
أدلة الرأي الرابع : (دليل من قال بالاشتراك) :

استدل أصحاب هذا الرأي : بأن الأمر بمطلقه غير ظاهر في المرة الواحدة ولا في التكرار . لذا فإنه يحسن الاستفهام من الأمر . فيقال له : أراد بأمرك فعلاً مرة واحدة أو أكثر؟ وأحسن الاستفهام دليل الاشتراك . قال إمام الحرمين في البرهان - مستدلاً على الوقف : " والدليل القاطع فيه أنا صيغة الأمر ، وجملة صيغ الأفعال عن المصدر والمصدر لا يكفي استغراقاً ، ولا يختص بالمرة الواحدة ، والأمر : استدعاء المصدر فنزل على كله ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة ، والأمر : استدعاء المصدر فنزل على كله ووجبة من ذلك القطع بالمرة الواحدة والتوقف فيما سواها . فإن المصدر لم يوضع للاستغراق ، وإنما هو صالح له لو وصف به ، وذلك يستدعي إبانة قرينه

الترجيح

يتضح لي : أما رأي الجمهور وهو أن الأمر المطلق لا يدل على المرة بخصوصها، ولا على التكرار بخصوصه، وإنما يدل على طلب الماهية - هو الأمثل أه حيث أن ألما هي كما تتحقق في المرة الواحدة تتحقق في غيرها، ولكن المرة الواحدة وإن كانت من ضروريات وجود الألم اهي إلا أنها ليست مما وضع له الأمر .

01020832301 - 01021863418 - 01151529196

ملازم العميد في العلوم الشرعية الدكتور/ أيمن الهناوي موجودة
كاملة في كل المواد والملازم على المنهج الجديد بفضل الله تعالى ، لحجز
الملازم تواصل بنا على هذه الأرقام ، ومتاح توصيل الملازم لاي مكان
في الجمهورية ، تواصلوا بنا على أرقامنا التالية وستصل إليكم
ملازمنا أينما كنتم

احرصنا على حضور المراجعات النهائية في العلوم الشرعية للعميد
في العلوم الشرعية

دكتور أيمن الهناوي

العنوان : اركبي عربيات السابع وانزلى الاخر عند ابو رامي هتعيدي
الناحية الثانية عند التوحيد والنور ادخلى من جنب التوحيد اول
يمين في تانى شمال هتدخلى طه الديناري هتلاقي مطعم المصطفى
السنتر قدام المطعم عمارة رقم ٨ جنب مؤسسه المهند